المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
كلية الشريعة
الشعبة: ٤ ، القاعة: ٢٠٣
مستوى: ٦، قاعة بحث



حكم استئجار الكافر المسلم

(عمل المسلم للكافر)

بحث مقدم لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور:

عبد الله بن معتق السهلي حفظه الله

إعـداد

الطالب: حسن معلم داود حاج محمد الصومالي

جماد الآخر ١٤٣٢هـ

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن طلب العلم من أفضل المهمات وأعلى الغايات، ومعرفة الحلال والحرام من أعظم مباحثه وأقدم مراتبه، ولما أحببت نيل فضيلة الطلب والمشاركة في الكتابة العلمية في الدراسات الفقهية؛ كتبت هذا البحث، والله المستعان.

أهمية الموضوع:

تتضح أهمية هذا الموضوع وجدارته بالحث فيما يلي:

١- أن هذا الموضوع مما تمس إليه الحاجة في واقع المسلمين وتعاملهم مع الكافرين.

٢- أن الناس في هذا الموضوع بين الإفراط والتفريط، فبعضهم يشدد فيه حتى يجعل العمل للكافر نوعا من موالاته، وقد يكفِّر بذلك الناس، وبعضهم يتساهل حتى يعمل لهم في أمور محرمة أو مهانة، فيحتاج الحق في ذلك إلى توضيح.

٣- أني لم أجد أحدا أفرده بدراسة فيما أعلم، مع ظهور الحاجة إليه.

خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، كالتالي:

المقـدمة : فيها ذكر أهمية الموضوع ، وخطة البحث ، ومنهجه .

المبحث الأول: التعريف بالإجارة وأنواعها، ويحتوي على مطلبين:

- المطلب الأول: تعريف الإجارة .
- المطلب الثاني: أنـواع الإجـارة .

المبحث الثاني: ذكر أقوال العلماء في المسألة، وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: ذكر القول الأول .
- المطلب الثاني: ذكر القـول الثاني .
- المطلب الثالث: ذكر القول الثالث .
- المطلب الرابع: ذكر القول الرابع .

المبحث الثالث: ذكر أدلة الأقوال والترجيح، وفيه أربعة مطالب:

- المطلب الأول: ذكر أدلة القول الأول والثاني .
- المطلب الثاني: ذكر أدلة القول الثالث .
- المطلب الثالث: ذكر أدلة القول الرابع .
- المطلب الرابع: الترجيح وسببه .

المبحث الرابع: ذكر بعض فتاوى العلماء المعاصرين في المسألة .

الخـاتمـة: وفيها ذكر خلاصة البحث ونتائجه .

ثم قائمة المراجع ، وقائمة الموضوعات .

منهج البحث:

تتلخص الطريقة التي اتبعتها في هذا البحث في التالي:

١- رجعت في المسائل الفقهية إلى المراجع الأصيلة لكل مذهب، وفي المسائل اللغوية إلى كتب اللغة.

٢- عزوت كل قول إلى قائله، بذكر اسم المرجع واسم مؤلفه، ولم أذكر بقية البيانات مع كل عزو؛ اكتفاء بقائمة المراجع في آخر البحث.

٣- خرجت الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية.

٤- خرجت الأحاديث من الكتب الحديثية المعتمدة، مع ذكر حكم أهل العلم على درجة الحديث.

المبحث الأول : التعريف بالإجارة وأنواعها

- المطلب الأول : تعريف الإجارة

أولاً: الإجارة لغة:

الإجارة: اسم للأُجرة، ثم غلب استعمالها في العقد.

والأَجْر: الجزاء على العمل. وآجر المملوكَ إيجارا ومؤاجرة: أكراه. والأُجْرة: الكراء. وأجرته واستأجرته فأجرني؛ أي صار أجيري[1].

ثانياً: الإجارة اصطلاحا:

الإجارة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.

فخرج بـ(منفعة): العين. وبـ(مقصودة): التافهة كاستئجار بيّاع على كلمة لا تتعب. وبـ(معلومة): القراض والجعالة على عمل مجهول. وبـ(قابلة للبذل والإباحة): منفعة البضع. وبـ(عوض): هبة المنافع والوصية بها والإعارة. وبـ(معلوم): المساقاة.

وأركانها أربعة: عاقدان، وصيغة، وأجرة، ومنفعة [2].

(١) ينظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي ص ٣٩ .

(٢) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني ٢/ ٣٣٢ ، و«بداية المبتدي» للمرغيناني ص ١٨٦ ، و«مواهب الجليل» للحطاب ٧/ ٤٩٣ ، و«المغني» لابن قدامة ٦/ ٦ .

- **المطلب الثاني : أنواع الإجارة**

الإجارة قسمان: إجارة عين، وإجارة ذمة.

١- فالواردة على العين، كمن استأجر دابة بعينها ليركبها أو يحمل عليها، أو شخصا بعينه لخياطة ثوب مثلا.

٢- والواردة على الذمة، كمن استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل دون تعيين واحدة بعينها، أو قال للآخر: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب أو بناء الحائط فقبل[٣].

(٣) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي ص ٨٧٦ ، و«أخصر المختصرات» لابن بلبان ص ١٨٦ .

المبحث الثاني : ذكر أقوال العلماء في المسألة

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وذكر كل قول في مطلب، كالتالي:

- **المطلب الأول: القول الأول:**

الحاصل من مذهب الحنفية: أن استئجار الكافر للمسلم جائز مطلقا، إلا في الخدمة فهي مكروهة.

قال السرخسي[٤]: «إن استأجر الذميُّ أو المستأمنُ مسلمًا لخدمته، حرًّا أو عبدًا؛ فهو جائز، ولكن يكره للمسلم خدمة الكافر»[٥].

وقال الكاساني[٦]: «ولو استأجر ذميٌّ مسلمًا ليخدمه؛ ذكر في الأصل أنه يجوز، وأكره للمسلم خدمة الذميِّ»[٧].

وقال ابن مازه البخاري[٨]: «المسلم إذا آجر نفسه من كافر للخدمة؛ يجوز باتفاق الروايات»[٩].

---

(٤) هو محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر شمس الأئمة: قاض مجتهد ، من كبار الأحناف، من أهل سرخس (في خراسان)، أشهر كتبه (المبسوط في الفقه) ثلاثون جزءا، أملاه وهو سجين. توفي سنة ٤٨٣ ، ينظر: «الأعلام» للزركلي ٥/ ٣١٥.

(٥) ينظر: «المبسوط» للسرخسي ١٦/ ١٠٩ ،

(٦) هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: فقيه حنفي، له (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) سبع مجلدات، فقه، و(السلطان المبين في أصول الدين)، توفي في حلب سنة ٥٨٧. ينظر: «الأعلام» للزركلي ٢/ ٧٠ .

(٧) ينظر: «بدائع الصنائع» ٤/ ٣٩ .

- **المطلب الثاني: القول الثاني:**

الحاصل من مذهب **الشافعية**: أن استئجار الكافر المسلمَ إجارة الذمة؛ جائزة بلا كراهة. واستئجاره إجارة العين؛ جائزة مع الكراهة .

قال الإمام الشافعي[١٠]: «ولا أكره للمسلم أن يستأجر النصرانيَّ، وأكره أن يستأجر النصرانيُّ المسلمَ، ولا أفسخ الإجارة إذا وقعت»[١١].

وقال النووي[١٢]: «قال أصحابنا: يجوز أن يستأجر الكافرُ مسلمًا على عمل في الذمة بلا خلاف، كما يجوز للمسلم أن يشتري منه شيئا بثمن في الذمة.

وهل يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لكافر إجارة على عينه؟ فيه طريقان مشهوران .. أصحهما: الجواز، .. واتفقوا على أن الاصح الجواز سواء كان المسلم حرا أو عبدا، إلا الجرجاني فصحح البيع، والمذهب الجواز، لكن نص الشافعي والأصحاب على أنه يكره ذلك.

---

(٨) هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المرغيناني، برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفية، ولد بمرغينان (من بلاد ما وراء النهر)، من كتبه (ذخيرة الفتاوى)، و(المحيط البرهاني)، وتوفي ببخارى سنة ٦١٦ ، ينظر: «الأعلام» ٧/ ١٦١ .

(٩) ينظر: «المحيط البرهاني» ٨/ ٣٨ .

(١٠) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة (بفلسطين) سنة ١٥٩، وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد مرتين. وقصد مصر سنة ثم توفي بالقاهرة سنة ٢٠٤ . ينظر: «الأعلام» للزركلي ٦/ ٢٥-٢٦ .

(١١) ينظر: «الأم» للشافعي ٤/ ٢٢٥ .

(١٢) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني الشافعي، أبو زكريا، علامة بالفقه والحديث. مولده سنة ٦٣١ في نوى (من قرى حوران، بسورية) وإليها نسبته، ووفاته بها سنة ٦٧٦. ينظر: «الأعلام» للزركلي ٨/ ١٤٩ .

فإذا صححناها فهل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره مسلما فيه؟ وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون، أصحهما: يؤمر، وبه قطع الشيخ أبو حامد»[١٣].

وقال الشربيني[١٤]: «يصح من الكافر استئجار المسلم ... إجارة ذمة، وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه، لكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح»[١٥].

- **المطلب الثالث: القول الثالث:**

وهو قول **المالكية**، وحاصله: أن استئجار الكافر المسلم يجوز بثلاثة شروط، هي:

ألا يستبد الكافر بعمل المسلم، وألا يكون المسلم تحت يد الكافر، وألا يستعمله في فعل محرم.

- فإن استبد بعمله ولم يكن تحت يده ولم يستأجره في عمل محرم؛ كره.
- وإن كان تحت يده كأجير خدمة بيته وظئر ؛ حرم العقد وفسخ، وله أجرة ما عمل.

---

(١٣) ينظر: «المجموع شرح المهذب» ٩/ ٣٥٩ .

(١٤) هو محمد بن أحمد ، شمس الدين: فقيه شافعي، مفسر، له تصانيف، منها (السراج المنير في تفسير القرآن) ، و(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)، ولد سنة ٨٩٨، وتوفي سنة ٩٧٢ . ينظر: «الأعلام» للزركلي ٦/ ٦ .

(١٥) ينظر: «مغني المحتاج» ٢/ ٣٣٢.

- وكذا إن استأجره في محرم كعصر خمر ورعي خنزير ؛ يحرم.

قال ابن رشد الجد[١٦]: «أجرة المسلم نفسه من النصراني أو اليهودي على أربعة أقسام: جائزة ومكروهة ومحظورة وحرام[١٧].

فالجائزة: أن يعمل له عملاً في بيت نفسه أو حانوته، كالصانع يعمل للناس، فلا بأس أن يعمل من غير أن يستبدّ بعمله.

والمكروهة: أن يستبدّ بجميع عمله من غير أن يكون تحت يده، مثل أن يكون مقارضاً أو مساقياً.

والمحظورة: أن يؤجر نفسه منه في عمل يكون فيه تحت يده، كأجير الخدمة في بيته، وإجارة المرأة نفسها منه لترضع له ابنه في بيته، وما أشبه ذلك، فهذه تفسخ إن عثر عليها، فإن فاتت مضت وكانت له الأجرة.

والحرام: أن يؤاجر نفسه منه لما لا يحل، من عمل الخمر أو رعي الخنازير وما أشبه ذلك، فهذه تفسخ إن عثر عليها قبل العمل، فإن فاتت بالعمل تُصدِّق بالأجرة على المساكين، ولم يسوَّغ إياها»[١٨].

---

(١٦) هو محمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد: قاضي الجماعة بقرطبة، من أعيان المالكية. وهو جد ابن رشد الفيلسوف، ولد بقرطبة سنة ٤٥٠، وتوفي بها سنة ٥٢٠ . ينظر: «الأعلام» للزركلي ٥/ ٣١٦-٣١٧ .

(١٧) قال علي بن أحمد العدوي: «والتفرقة بين الحظر والحرمة اصطلاح لابن رشد، وإلا فهما بمعنى. كذا أفاده بعض شيوخنا. أقول: ولعل المحظور: ما كانت حرمته خفيفة، والحرام: ما كانت حرمته شديدة». ينظر: «حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل» ٤/ ٢٣٤ .

(١٨) ينظر: «البيان والتحصيل» ٥/ ١٥٤ .

قال الخرشي[١٩]: «فإن فاتت بالعمل فإن الأجرة تؤخذ من الكافر، ويتصدق بها على الفقراء أدبا للمسلم، إلا أن يعذر لأجل جهل ونحوه، فإنها لا تؤخذ منه»[٢٠].

وقال الدردير[٢١]: «يكره للمسلم أن يكري عبده أو نفسه أو ولده لكافر، حيث كان الكافر يستبد بعمل المسلم، ولم يكن تحت يده، ولم يكتره في فعل محرم.

فإن لم يستبد الكافر بعمل المسلم، كخياط يَرِد عليه المسلم والكافر؛ فيجوز. وإن كان تحت يده كأجير خدمة بيته وظئر؛ حرم وفسخت، وله أجرة ما عمل. وكذا إن استأجره في محرم كعصر خمر ورعي خنزير، ولكن يتصدق بالأجرة على المسلمين؛ أدبا له»[٢٢].

وقال المهلب[٢٣]: «كره العلماء أن يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في دار الحرب أو دار الإسلام؛ لأن في ذلك ذلة للمسلمين، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة، فلا يخدمه فيما يعود على المسلمين بضر، ولا فيما لا يحل مثل عصر خمر أو رعاية خنازير أو عمل

---

(١٩) هو محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، أول من تولى مشيخة الأزهر، نسبته إلى قرية يقال لها أبو خراش (من البحيرة بمصر)، كان فقيها فاضلا ورعا. ولد سنة ١٠٣٦، وأقام وتوفي بالقاهرة سنة ١٠٨٢. من كتبه: (الشرح الكبير على متن خليل) في الفقه، و(الفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية) في التوحيد. ينظر: «الأعلام» للزركلي ٦/ ٢٤٠-٢٤١ .

(٢٠) ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي ٤/ ٢٣٤ .

(٢١) هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، أبو البركات الشهير بالدردير: فاضل من فقهاء المالكية. ولد في بني عدي (بمصر) سنة ١١٢٧، وتعلم بالأزهر، وتوفي بالقاهرة سنة ١٢٠١. من كتبه (أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك)، و(تحفة الإخوان في علم البيان). ينظر: «الأعلام» للزركلي ١/ ٢٤٤ .

(٢٢) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير ٤/ ١٩ .

(٢٣) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة: أسيد بن عبد الله، الأسدي الأندلسي أبو القاسم المريي، كان أحد الائمة الفصحاء، الموصوفين بالذكاء، من أهل التفنن في العلوم والعناية الكاملة بها. توفي في شوال سنة ٤٣٥ . له (شرح صحيح البخاري). ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ١٧/ ٥٧٩ .

سلاح، أو شبه ذلك. وأما في دار الإسلام فقد أغنى الله بالمسلمين وبخدمتهم عن الاضطرار إلى خدمة المشركين»[٢٤].

وقال عبد الرحمن الجزيري[٢٥]: «ولا يحل للمسلم أن يضع نفسه تحت يد الكافر في الخدمة، كخدم البيوت والمراضع، فإنهم لا يحل لهم، وإن فعلوا تفسخ الإجارة، ويكون لهم أجر المثل»[٢٦].

- **المطلب الرابع: القول الرابع:**

قـول **الحنابلة**، وهو أن استئجار الكافر المسلم جائز مطلقا سواء أكانت إجارة عين أو ذمة، استبد بعمله أم لا، إلا إذا كانت خدمة له فلا تصح.

قال ابن قدامة[٢٧]: «ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه أحمد[٢٨] في رواية الأثرم[٢٩] فقال: «إن أجّر نفسه من الذمي في خدمته؛ لم يجز، وإن كان في عمل

(٢٤) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٦/ ٤٠٣ .

(٢٥) هو عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري: فقيه من علماء الأزهر. ولد بجزيرة شندويل بمصر. ولد سنة ١٢٩٩، وتعلم في الأزهر، ثم ترقى في المراتب العلمية حتى أصبح من أعضاء هيئة كبار العلماء، وتوفي سنة ١٣٦٠. له كتب، منها (الفقه على المذاهب الاربعة)، و(توضيح العقائد) في علم التوحيد. ينظر: «الأعلام» للزركلي ٣/ ٣٣٤-٣٣٥ .

(٢٦) ينظر: «الفقه على المذاهب الأربعة» ٣/ ٦٢ .

(٢٧) هو عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين: فقيه من أكابر الحنابلة، له تصانيف، منها (المغني) في الفقه، و(روضة الناظر) في أصول الفقه، ولد في جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) سنة ٥٤١، وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغداد سنة ٥٦١ فأقام نحو أربع سنين، وعاد إلى دمشق، وفيها وفاته سنة ٦٢٠ . ينظر: «الأعلام» للزركلي ٤/ ٦٧-٦٨ .

(٢٨) هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي: إمام المذهب الحنبلي، وأحد الائمة الاربعة. أصله من مرو، وكان أبوه والي سرخس. وولد ببغداد سنة ١٦٤، فنشأ منكبّا على طلب العلم،

شيء؛ جاز»، ... فأما من أجر نفسه منه في عملٍ معيّن في الذمة كخياطة ثوب وقصارته؛ جاز بغير خلاف نعلمه...

وإن أجر نفسه منه لعملٍ غير الخدمة مدةً معلومة؛ جاز أيضا في ظاهر كلام أحمد. ونقل عنه أحمد بن سعيد : لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي، وهذا مطلق في نوعي الإجارة»[٣٠].

وقال البهوتي[٣١]: «ويصح استئجار ذميٍّ مسلمًا لعمل معلوم في الذمة، كقصارة ثوب أو خياطته، أو إلى أمد، كأن يبني له شهرا ونحوه. قال أحمد: «لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي». قال في «المغني»: هذا مطلق في نوعي الإجارة. ولا يصح أن يستأجر ذميٌّ مسلمًا لخدمته نصا»[٣٢].

وسافر في سبيله أسفارا كبيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور والمغرب والجزائر والعراقين وفارس وخراسان. وصنف (المسند) يحتوي على ثلاثين ألف حديث. وتوفي ببغداد سنة ٢٤١ . ينظر: «الأعلام» للزركلي ١/ ٢٠٣ .

(٢٩) هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الإسكافي، أبو بكر الأثرم: من حفاظ الحديث، أخذ عن الإمام أحمد وآخرين. له كتاب في (علل الحديث) وآخر في (السنن) و (ناسخ الحديث ومنسوخه). وتوفي سنة ٢٦١. ينظر: «الأعلام» للزركلي ١/ ٢٠٥ .

(٣٠) ينظر: «المغني» لابن قدامة ٦/ ١٤٣ .

(٣١) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى الحنبلى: شيخ الحنابلة بمصر في عصره. نسبته إلى (بهوت) في غربية مصر. له كتب، منها (الروض المربع شرح زاد المستقنع)، و(كشاف القناع عن متن الإقناع) للحجاوى، ولد سنة ألف وتوفي سنة ١٠٥١ . ينظر: «الأعلام» للزركلي ٧/ ٣٠٧ .

(٣٢) ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي ٤/ ٢٩-٣٠ .

وقد ذكر ابن القيم[٣٣] أن للإمام أحمد في المسألة ثلاث روايات: رواية مطلقة بالجواز، وبها قال بعض أصحابه، ورواية مصرحة بالمنع في الخدمة خاصة، ورجحها أكثر أصحابه، ورواية مصرحة بالجواز في الخدمة.

قال: «وتلخيص مذهبه: أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع:

أحدها: إجارة على عمل في الذمة؛ فهذه جائزة.

الثانية: إجارة للخدمة؛ فهذه فيها روايتان منصوصتان، أصحهما المنع منها.

الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة؛ فهذه جائزة»[٣٤].

ووافق الحنابلة على هذا: الفضلي[٣٥] من الحنفية حيث قال: «لا تجوز إجارة المسلم نفسه من النصراني للخدمة، وفيما سوى الخدمة يجوز، والأجير في سعة من ذلك ما لم يكن في ذلك إذلال»[٣٦].

---

(٣٣) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين: من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء. ولد بدمشق سنة ٦٩١، وتوفي بها سنة ٧٥١. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأهين وعذب بسببه، وطيف به على جمل مضروبا بالعصى. وأطلق بعد موت ابن تيمية. وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس، أغري بحب الكتب، فجمع منها عددا عظيما، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا. وألف تصانيف كثيرة مشهورة انتفع بها الخلق. ينظر: «الأعلام» للزركلي ٦/ ٥٥-٥٦ .

(٣٤)ينظر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٠٨ .

(٣٥) هو أبو عمرو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن أحمد، المعروف بالفضلي، فقيه حنفي، كان صالحا سديد السيرة عالما من أولاد الائمة، ولد سنة ٤٢٦، وتوفي ببخارى سنة ٥٠٨. ينظر: «الأنساب» للسمعاني ٤/ ٣٩٠، و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ٢/ ٣٣٤ .

(٣٦) ينظر: «المحيط البرهاني» ٨/ ٤٠ .

ويقاربهم قول الزركشي[٣٧] من الشافعية حيث قال: «وينبغي أن يكون محل ذلك (أي الجواز) في غير الأعمال الممتهنة، أما الممتهنة كإزاحة قاذوراته فيمتنع قطعًا»[٣٨].

وكره الإمام أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني، فإن فعل قضي له بالكراء. وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهية أشد، ويأخذ الكراء. وهل يطيب له؟ على وجهين: أوجههما: أنه لا يطيب له، بل يتصدق به.

قال ابن القيم: «وهذا قياس مذهب أحمد ونصوصه في الخمر: أنه لا يجوز إمساكها ويجب إراقتها... وفي حملها إمساك لها...، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد».

ثم قال: «فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه، ثم نقضي له بكرائه، ولو لم يُفعل هذا لكان فيه منفعة عظيمة وإعانة للعصاة؛ فإن من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصّلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا، وإذا أخذ منهم العوض يُنزع منه ثم يرد إليهم هنيئا موفرا!».

قال: «هذا كله فيما إذا استأجر الخمر والميتة حيث لا يجوز إقرارها، أما إن استأجره لحملها للإراقة أو الإلقاء في الصحراء؛ فإنه تجوز الإجارة على ذلك؛ لأنه

---

(٣٧) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين: عالم بفقه الشافعية والأصول. تركي الأصل، مصري المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها: (البحر المحيط) في أصول الفقه، و(المنثور في القواعد الفقهية). ولد سنة ٧٤٥، وتوفي سنة ٧٩٤ . ينظر: «الأعلام» للزركلي ٦/ ٦٠.

(٣٨) ينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري ٢/ ٧ .

عمل مباح. لكن إن كانت الأجرة لجلد الميتة؛ لم تصح واستحق أجرة المثل، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه، وهذا مذهب مالك والشافعي»[٣٩].

(٣٩)ينظر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٠٩-٢١١ .

المبحث الثالث: أدلة الأقوال والترجيح

- **المطلب الأول: أدلة أصحاب القول الأول والثاني:**

استدل الحنفية والشافعية لقوليهما في المسألة بأدلة، منها ما يلي[٤٠]:

أولاً: دليل الجواز[٤١]:

١- أن عليا رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة، ولم ينكر عليه النبي ﷺ [٤٢].

٢- وأتى كعب بن عجرة النبي ﷺ، قال: فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت، ما لي أراك متغيرا؟ قال: «ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث».

قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا، فأتيت به النبي ﷺ، فقال: «من أين لك يا كعب»؟ فأخبرته، فقال النبي ﷺ: «أتحبني يا كعب»؟ قلت: بأبي أنت، نعم ..الحديث[٤٣].

٣- قول خبّاب رضي الله عنه: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله، لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما

---

(٤٠) تنظر هذه الأدلة في : «بدائع الصنائع» ٤/ ٣٩، و«المبسوط» ١٦/ ١٠٩، و«المحيط البرهاني» ٨/ ٣٨، و«أسنى المطالب» ٢/ ٧ .

(٤١) **تنبيه**: أدلة الجواز المذكورة هنا استدل بها أو ببعضها جميع المذاهب، كل فيما يجوِّزه، ولذلك لا نكررها عند ذكر أدلة المذاهب الأخرى .

(٤٢)رواه الترمذي (٢٤٧٣)، وابن ماجه (٢٤٤٦)، وضعفه الألباني وغيره.

(٤٣) رواه الطبراني في الأوسط (٧١٥٧)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٢٧١).

والله حتى تموت ثم تبعث فلا، قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم.. الحديث[٤٤].

والقين: هو الحداد، وهذا يدل على جواز أن يستبد الكافر بعمل المسلم؛ لأن الحداد لا يكاد يفرغ من صنعة الشيء في اليوم الكامل.

٤- أن ذلك عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم في الحقيقة فيجوز؛ قياسا على البيع.

٥- أنه عقد معاوضة عن منفعة مباحة فجاز؛ قياسا على الإجارة.

ثانياً: دليل الكراهة:

أن الاستخدام فيه صورة استذلال، والكافر ممنوع من استذلال المسلم، قال الله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: ٨].

والمسلم أيضا منهي عن أن يذل نفسه ولو في الصورة، خصوصا بخدمة الكافر، قال النبي ﷺ: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه»[٤٥].

فهذه الأحاديث تدل على كراهة الخدمة عند الحنفية، وعلى إجارة الذمة مطلقا عند الشافعية.

---

(٤٤) رواه البخاري (٢١٥٥)، في باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. ومسلم (٢٧٩٥).

(٤٥) رواه أحمد (٢٣٤٩١)، والترمذي (٢٢٥٤)، وابن ماجه(٤٠١٦)، والبزار(٢٧٩٠) واللفظ له، وصححه الألباني.

أما سبب حمل النفي -الذي هو بمعنى النهي- على الكراهة دون التحريم:

- فقال السرخسي: «ولكن هذا النهي لمعنى وراء ما به يتم العقد»، يعني فيحمل على الكراهة، ولا يبطل به العقد.

- ولأنه وإن كان يستخدمه قهراً بعد الإجارة، إلا أنه يستوجب عليه عوضاً من كل وجه على سبيل القهر، فهو استذلال صورة لا حقيقة.

- ولأن الكافر لا يثبت له على المسلم تسلط تام، وإنما يستوفي منفعته بعوض.

- **المطلب الثاني: أدلة أصحاب القول الثالث:**

واستدل المالكية لقولهم بأدلة، منها[٤٦]:

أولاً: دليل الجواز: هو ما استدل به أصحاب القول الأول للجواز.

ثانياً: دليل الكراهة: أيضا ما ذكره أصحاب القول الأول للكراهة، وهو انحباسه عند الكافر مع وجود صورة الاستدلال وما يشبه الإهانة.

ثالثاً: دليل التحريم: لما في ذلك من المفاسد، منها:

١- استيلاء الكافرين على المسلمين وإهانتهم والتمكن من إيذائهم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

(٤٦) تنظر هذه الأدلة في: «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ٧/ ٥٤٠، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٦/ ٤٠٣.

٢- ما يخشى أنهم يفتنونهم عن دينهم والعياذ بالله؛ لتمكنهم منهم.

٣- أنهم يمنعونهم من الواجبات، وربما أطعموهم شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير.

٤- أن الله أمر عباده المؤمنين بالترأس على المشركين، فقال تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ [محمد: ٣٥]، فلا يصح لمسلم أن يهين نفسه بالخدمة لمشرك إلا عند الضرورة .

رابعاً: دليل جواز الثمن بعد وقوع الخدمة: أنه لما جاز لنا أن نأخذ أموالهم بالمعاوضة منهم في أثمان ما بيع منهم، كان كذلك المنافع الطارئة منا، ألا ترى أن خبابًا عمل للعاص بن وائل وهو كافر، وجاز له ذلك.

- **المطلب الثالث: أدلة أصحاب القول الرابع:**

واستدل الحنابلة لمذهبهم بأدلة، منها[٤٧]:

أولاً: دليل الجواز: هو ما استدل به أصحاب القول الأول والثاني.

ثانياً: دليل تحريم الخدمة:

١- أنها عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله للكافر .

(٤٧) تنظر هذه الأدلة في : «المغني» لابن قدامة ٦/ ١٤٣ ، و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم ١/ ٢٠٨ ، و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي ٤/ ٣٠ .

٢- أن استخدام المسلم للكافر يشبه بيعه منه؛ يحققه أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة واستخدامه، والبيع لا يتعين فيه ذلك، فإذا منع من بيع العبد المسلم منه فلأن يمنع من إجارة المسلم منه أولى.

٣- ولأنها بيع منافعه، والمنافع تجري مجرى الأعيان، فلا يجوز بيع رقبة المسلم ولا بعضها ولا منافعه من الذمي.

وجوزنا الإجارة للعمل فقط؛ لأنها تفارق البيع والخدمة؛ إذ ليس فيها إثبات ملك على المسلم كالبيع، ولا تتضمن الإذلال كالخدمة.

- **المطلب الرابع: الترجيح وسببه:**

الراجح في هذه المسألة - والله أعلم-: قـول الحنفية :

أن إجارة المسلم نفسه من كافر إجارة الذمة جائزة مطلقا، سواء استبد بعمله أم لا، ويوافقهم في هذا الشافعية والحنابلة.

وأن إجارته نفسه منه إجارة العين في غير الخدمة جائزة، سواء استبد بعمله كالعمل في الشركات التجارية والصناعية أم لا، ويوافقهم في هذا الحنابلة.

وأن إجارته نفسه منه في خدمة البيت أو حمل الزبالة ونحو ذلك مما فيه صورة الإهانة مكروه، ويوافقهم في هذا الشافعية.

وسبب ترجيح هذا التفصيل:

- أن الأصل في المعاملات الإباحة، فلا يترك هذا الأصل إلا لدليل واضح.

- أننا تركنا هذا الأصل في مسألة الخدمة ونحوها؛ للأدلة الكثيرة التي أوردها أهل العلم، ولوجود صورة الإذلال.

- ولم نقل بحرمة الخدمة ونحوها ؛ إذ لا يوجد دليل معين ينهى عنها، وإنما هناك عمومات واستنباطات، وغايتها أن تفيد الكراهة والاحتياط.

وقال ابن القيم بعدما ذكر خلاف العلماء:

«هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره، فإن كانت الإجارة على عمل يتضمن ذلك لم يجز، كما نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله رجل بنّاءٌ: أبني ناووسا للمجوس؟ فقال: لا تبن لهم .

وقال: الشافعي في (كتاب الجزية) من (الأم): «وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم»[٤٨].

وقال ابن المنير[٤٩]: «استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يعدّ ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له»[٥٠].

(٤٨) ينظر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢١٨-٢١٩ ، وكلام الشافعي في «الأم» ٤/ ٢٢٦ .

(٤٩) هو أحمد بن محمد بن منصور: من علماء الإسكندرية وأدبائها. ولي قضاءها وخطابتها مرتين. له تصانيف، منها (تفسير)، و(ديوان خطب) و(الانتصاف من الكشاف)، و(المتواري على أبواب البخاري)، ولد سنة ٦٢٠، وتوفي سنة ٦٨٣. ينظر: «الأعلام» ١/ ٢٢٠ .

(٥٠) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر ٤/ ٤٥٢ .

المبحث الرابع: بعض فتاوى العلماء المعاصرين في المسألة

أولاً: فتوى اللجنة الدائمة:

س: الأجرة التي يأخذها الأجير المسلم في ألمانيا أحلال أم حرام؟

ج: «الأصل في الإجارة وما كسب بها الحل...، لكن إذا كان العمل الذي يزاوله المسلم المستأجر عند مسلم أو عند كافر محرما في دين الإسلام: كعصر الخمر، أو بيعه، وكبيع لحم الخنزير أو تقديمه لأكله أو كمزاولة عمل يتعلق بمعاملة ربوية ونحو ذلك مما لا يجوز تعاطيه ولا المشاركة فيه -؛ فالأجر الذي يأخذه المسلم على ذلك العمل حرام؛ لأنه كسب بعمل حرام... وبالله التوفيق» [٥١].

ثانياً: فتوى الشيخ ابن عثيمين:

س: أنا موظف في شركة، ويرأسني شخص كافر، وحين أذهب إلى العمل يكون قد وصل إلى العمل قبلي، فهل لي أن أسلم عليه وأبدأه بالسلام، علما بأني إذا لم أسلم عليه قد يحصل لي ضرر؟

ج: «الطريق إلى هذا إذا كان رئيسك كافراً وحضر قبلك ودخلت عليه أن تقول: صباح الخير فقط، وصباح الخير لمن؟ لنفسك وإخوانك المسلمين لا تنويها له، أو تقول (السلام) بدون أن تقول: (عليكم)، وتنوي السلام عليك أنت وعلى عباد الله الصالحين. وبهذا يحصل المقصود إن شاء الله بدون ضرر»[٥٢].

---

(٥١) ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٤ / ٤٧٧-٤٧٨)، السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٢)، بتوقيع: عبد العزيز ابن عبد الله بن باز (رئيس)، وعبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس)، وعبد الله بن قعود (عضو).

(٥٢) ينظر: «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ٢٥/ ٤٨٥، س: ١٢٢.

ثالثاً: فتوى الشيخ صالح الفوزان:

قال: «لا يجوز للمسلم أن يعمل في أماكن الشرك وعبادة غير الله عز وجل، من الكنائس أو الأضرحة أو غير ذلك؛ لأنه بذلك يكون مقرًّا للباطل ومعينًا لأصحابه عليه، وعمله محرم فلا يجوز له أن يتولى هذا العمل، وما أخذه من الأجر في مقابل هذا العمل كسب محرم، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو تصدق بهذا المبلغ الذي حصل عليه لكان أبرأ لذمته ويكون دليلًا على صحة ندمه وتوبته»(٥٣).

رابعاً: فتوى الشيخ محمد علي فركوس الجزائري:

قال: «إذا كان عمل المسلم عند الكافر يتضمَّن مُداهَنَةً ومُداراةً على حِساب الدِّين، أو كان العملُ في ذاته غيرَ مشروعٍ، أو كان المسلم في موضع إذلال وسُخرية واستهزاءٍ؛ فلا يجوز العمل عنده لما فيه من تعظيم الكافر وتعظيم معصيته»(٥٤).

(٥٣) ينظر: «مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان» ٢/ ٧٢٠ .

(٥٤) ينظر: «فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري» رقم: ٥٨ .

الخاتمة ، وفيها أهم النتائج

خلاصة ما تقدم في البحث ما يلي:

- اتفق الفقهاء على جواز إجارة المسلم نفسه من كافر ، إجارة ذمة، إذا لم يستبد بعمله.
- واتفقوا على عدم جواز ذلك إن كان عمله في شيء أو عمل محرم سواء أكانت إجارته في ذمته أو عينه.
- وإن استبد بعمله ولم يكن تحت يده: فهي مكروهة مطلقا عند المالكية، جائزة مطلقا عند الحنفية والحنابلة، وعند الشافعية: إن كانت إجارة ذمة فهي جائزة، وإن كانت إجارة عين فهي مكروهة.
- وإن استأجره لخدمته فهو مكروه عند الحنفية والشافعية، حرام عند المالكية والحنابلة.
- والراجح: جوازها مطلقا، إلا في الخدمة في البيوت ونحوها فهي مكروهة، كما هو مذهب الحنفية. والله أعلم .

قائمة المراجع

١- أحكام أهل الذمة، لابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب، دار الكتب العلمية بيروت ط الثانية ١٤٢٣، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد .

٢- أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، لابن بلبان: محمد بن بدر الدين الدمشقي، دار البشائر الإسلامية بيروت ١٤١٦، تحقيق : محمد ناصر العجمي .

٣- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ الإسلام: زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى ١٤٢٢، تحقيق: د. محمد محمد تامر .

٤- الأعلام، للزركلي: خير الدين بن محمود الدمشقي، دار العلم للملايين ط الخامسة عشرة ٢٠٠٢م .

٥- الأم، للشافعي: محمد بن إدريس، مع مختصر المزني، دار الفكر بيروت ط الثانية ١٤٠٣.

٦- الأنساب، للسمعاني: عبد الكريم بن محمد، دار الجنان بيروت ط الأولى ١٤٠٨، تعليق: عبد الله عمر البارودي .

٧- بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، للمرغيناني: علي بن أبي بكر، مطبعة محمد علي صبيح القاهرة.

٨- بدائع الصنائع، للكاساني: أبو بكر بن مسعود، دار الكتب العلمية بيروت .

٩- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لابن رشد الجد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي بيروت ط الثانية ١٤٠٨.

١٠- الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي، مير محمد كتب خانه كراتشي .

١١- روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي: يحيى بن شرف، دار ابن حزم بيروت ١٤٢٣.

١٢- سير أعلام النبلاء، للذهبي: محمد بن أحمد، مؤسسة الرسالة بيروت ط التاسعة ١٤١٣ .

١٣- الشرح الكبير، للدردير: أحمد بن محمد العدوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر .

١٤- شرح صحيح البخاري، لابن بطال: علي بن خلف القرطبي، مكتبة الرشد الرياض ط الثانية ١٤٢٣، تحقيق: ياسر بن إبراهيم .

١٥- شرح مختصر خليل للخرشي: محمد بن عبد الله، ومعه حاشية العدوي: علي بن أحمد، دار صادر بيروت د. ت .

١٦- شرح منتهى الإرادات، للبهوتي: منصور بن يونس، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٢١، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي.

١٧- صحيح الترغيب والترهيب، للألباني: محمد ناصر الدين، مكتبة المعارف الرياض ط الخامسة .

١٨- فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري، مرتبة مأخوذة من موقع الشيخ، كل فتوى في صفحة وعددها: ٩٩٤ فتوى وصفحة، المكتبة الشاملة .

١٩- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والإرشاد، ط الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض .

٢٠- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي، دار المعرفة بيروت ١٣٩٧ .

٢١- الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيري: عبد الرحمن بن محمد، دار الكتب العلمية بيروت .

٢٢- القاموس المحيط، للفيروز آبادي: محمد بن يعقوب، (مرتَّب) دار الحديث القاهرة ١٤٢٩، اعتناء: أنس الشامي وزكريا جابر .

٢٣- المبسوط في الفقه الحنفي، للسرخسي: محمد بن أحمد بن سهل، دار الفكر بيروت ط الأولى ١٤٢١، تحقيق: خليل محيي الدين .

٢٤- المجموع شرح المهذب، للنووي: يحيى بن شرف، دار الفكر بيروت .

٢٥- مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان، جمع: حمود بن عبد الله المطر وعبد الكريم بن صالح المقرن، دار ابن خزيمة الرياض ط الأولى ١٤٢٤.

٢٦- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الثريا الرياض ١٤١٣ .

٢٧- المحيط البرهاني، لابن مازه: محمود بن أحمد، دار إحياء التراث العربي .

٢٨- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني: محمد الخطيب، المكتبة الفيصلية مكة د. ت .

٢٩- المغني في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة: عبد الله بن أحمد، دار الفكر بيروت ط الأولى ١٤٠٥.

٣٠- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، للحطاب محمد الرُّعيني المغربي ، دار عالم الكتب الرياض ١٤٢٣هـ

قائمة الموضوعات

المقدمة ٣
المبحث الأول : التعريف بالإجارة وأنواعها ٦
- المطلب الأول : تعريف الإجارة ٦
- المطلب الثاني : أنواع الإجارة..... ٧
المبحث الثاني : ذكر أقوال العلماء في المسألة ٨
- المطلب الأول: القول الأول: ٨
- المطلب الثاني: القول الثاني:..... ٩
- المطلب الثالث: القول الثالث:..... ١٠
- المطلب الرابع: القول الرابع: ١٣
المبحث الثالث: أدلة الأقوال والترجيح ١٨
- المطلب الأول: أدلة أصحاب القول الأول والثاني: ١٨
- المطلب الثاني: أدلة أصحاب القول الثالث:..... ٢٠
- المطلب الثالث: أدلة أصحاب القول الرابع:..... ٢١
- المطلب الرابع: الترجيح وسببه:..... ٢٢
المبحث الرابع: بعض فتاوى العلماء المعاصرين في المسألة ٢٤
أولاً: فتوى اللجنة الدائمة: ٢٤

ثانياً: فتوى الشيخ ابن عثيمين: ٢٤
ثالثاً: فتوى الشيخ صالح الفوزان: ٢٥
رابعاً: فتوى الشيخ محمد علي فركوس الجزائري: ٢٥
الخاتمة ، وفيها أهم النتائج ٢٦
قائمة المراجع ٢٧
قائمة الموضوعات..... ٣٠

